



sözleşme hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki ya da daha çok kişinin kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanıyla gerçekleşen işlemidir bir sözleşme yapma niyetinde olan kişinin bazı hususları göz önüne alması gerekir sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus sözleşmenin tarafların isteklerini tam olarak yansıtmaları ve mümkün olduğu ölçüde ileride taraflar arasında uyuşmazlığa yer vermeyecek biçimde kaleme alınmasıdır ayrıca sözleşme uyuşmazlık çıktığı durumda da taraflar arasındaki uyuşmazlığı gidermeye ve en aza indirmeye yönelik hükümleri kapsamalıdır bir sözleşmenin yapılması için öncelikle o sözleşmeyi yapmak isteyen kişilerin karşılıklı olarak sözleşme yapma iradesini ortaya koymaları gerekir taraflar bu iradeyi fiilen bir araya gelerek ortaya koyabilecekleri gibi farklı yollarla da ifade edebilirler örneğin iki farklı şehirde bulunan taraflar noter aracılığı ile sözleşme yapabilirler tarafların karşılıklı istek ve iradelerini beyan ettikleri bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus tarafların bireysel olarak sözleşme yapmakla ne istediklerini ve hangi amaçla o sözleşmeyi yaptıklarını bilmeleridir bundan başka tarafların sözleşmeye ilişkin istek ve amaçlarının birbiriyle uyumlu olması yani iradelerin aynı amaca yönelik olması gerekir tarafların sözleşmenin ilgili olan hukuk dalını saptamak ve eğer mevcutsa sözleşmeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen hukuki mevzuatları yargı kararlarını bulma ve genel olarak sözleşmenin hukuki sınırını belirlemeleri gerekir taraflar sözleşmeyi bir bütün olarak ele alıp incelemeli ve bir taslak hazırlamalıdır sözleşme özgürlüğü kişilerin diledikleri sözleşmeyi geçerli yapma hususunda sahip oldukları özgürlük olarak tanımlanır mevzuatta sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir gereği olarak şekil serbestisi ilkesi geçerlidir borçlar kanunun ilgili hükmünde akdin sıhhati kanunda açık bir husus olmadıkça hiçbir şekle tabi değildir şeklinde yer alarak bu ilke açıkça belirtilmiştir yargılama usulüne ilişkin kanuna göre bir hakkın doğması düşmesi devri değişimi ikrarı edimi ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin yapıldıkları zamanki miktar ya da değeri belirli bir miktarı geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir bu sebeple sözleşme taraflarının aralarında herhangi bir hukuki uyuşmazlık çıkması halinde ispat kolaylığı sağlamak ve tarafların hak kaybına uğramasını engellemek için sözleşmelerin yazılı bir şekilde yapılması daha uygun olur